

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1845/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นางพิมพ์พรรณ บุญประดูไชย

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 มาตรา 3

พ. เป็นพนักงานของคຸຣຸສກຳຜູ້ເສື່າຍໄຫຼ ມີເນື້ອທີ່ເກັບເງິນຄ່າເດີນທາງໄປທັດສະນີກຳຂອງສະມາຊິກຄຸຣຸສກຳ ປຸກກຳວ່າເງິນຂາດບັງຊີໄປ ເພື່ອໃຫ້ປຸກກຳລັກຊ້າງທາງບັງຊີເຕັມຍອດເງິນ ພ. ໄດ້ຍື່ມເຊັດຟີພາດຈາກຈຳເລຍເພື່ອນຳມາເຂົ້າບັງຊີແທນເງິນທີ່ຂາດໄຫຼໄປ ໂດຍຈະນຳເຊັດຟີພາດໄປເຮັດເກັບເງິນເພີ່ຍນຳມາເປັນປະກັນເທົ່ານັ້ນ ຈຶ່ງ ດ.ຜູ້ບັງຄັບບັງຊີຂອງ ພ. ກໍ່ທຸກບໍ່ແລ້ວ ດັ່ງນີ້ ເຫັນໄດ້ວ່າຈຳເລຍກັບ ພ. ໄດ້ມີມູນເນື້ອຕາມເຊັດຟີພາດຕໍ່ກັນ ຈຳເລຍໄດ້ອອກເຊັດຟີພາດເພື່ອເຈດຕະນາຊຳຮະເນື້ ຈຶ່ງເຄືອໄດ້ວ່າຈຳເລຍມີເຈດຕະນາກະທຳຄວາມຜິດຊ້າງອອກເຊັດໂດຍເຈດຕະນາທີ່ຈະນຳໃຫ້ມີການໃຊ້ເງິນຕາມເຊັດຫຼືໂດຍຂະນະທີ່ອອກ ໄດ້ມີເງິນຢູ່ໃນບັງຊີອັນຈະຟຶງໃຫ້ໃຊ້ເງິນໄດ້ ຫຼືອອກເຊັດໃຫ້ໃຊ້ເງິນມີຈຳນວນສູງກວ່າຈຳນວນເງິນທີ່ມີຢູ່ໃນບັງຊີອັນຈະຟຶງໃຫ້ໃຊ້ເງິນໄດ້ໃນຂະນະທີ່ອອກເຊັດ ຕາມຟ້ອງໂຈທັກ

ໂຈທັກຟ້ອງວ່າ ຈຳເລຍອອກເຊັດ ໔ ຈຳນວນ ໂດຍເຈດຕະນາທີ່ຈະນຳໃຫ້ມີການໃຊ້ເງິນຕາມເຊັດ ຫຼືໂດຍຂະນະທີ່ອອກໄດ້ມີເງິນຢູ່ໃນບັງຊີອັນຈະຟຶງໃຫ້ໃຊ້ເງິນໄດ້ ຫຼືອອກເຊັດໃຫ້ໃຊ້ເງິນມີຈຳນວນສູງກວ່າຈຳນວນເງິນທີ່ມີຢູ່ໃນບັງຊີອັນຈະຟຶງໃຫ້ໃຊ້ເງິນໄດ້ໃນຂະນະທີ່ອອກເຊັດນັ້ນ ຂອ

ให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คพ.ศ. ๒๔๙๗
มาตรา ๓

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๓ จำคุกกระหนงละ ๖ เดือน เรียงกระหนงลงโทษ ๔ กระหนง รวมจำคุก ๒๔ เดือน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่าจำเลยเป็นผู้ลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คพิพาททั้งสี่ฉบับ ตามเช็คเอกสารหมาย จ.๔, จ.๖, จ.๘ และ จ.๑๐ มอบให้นางพวงเพชร เจริญสุขภาพประจำฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครู ของคุรุสภาผู้เสียหายแล้วนางพวงเพชรนำเช็คพิพาทไปจ่ายให้คุรุสภาเพื่อเป็นค่าเดินทางของข้าราชการครูที่จะไปทัศนศึกษาต่างประเทศ ในโครงการเดินทางเพื่อการศึกษาของคุรุสภา ต่อมาคุรุสภาเรียกเก็บเงิน แต่ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินโดยให้เหตุผลว่า บัญชีปิดแล้ว คงมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลย ว่า จำเลยมีความผิดตามที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษหรือไม่ นายดุสิต บุญยากร พยานโจทก์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครู คุรุสภา ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโครงการเดินทางเพื่อการศึกษาของคุรุสภาดังกล่าว เบิกความว่า เช็คพิพาททั้งสี่ฉบับนี้ นางพวงเพชรจะนำมาจากที่ไหนไม่ทราบ แต่พยานเห็นจำเลยลงลายมือชื่อส่งในเช็คและส่งมอบให้แก่นางพวงเพชร และทราบต่อมาในภายหลังว่านางพวงเพชรนำเช็คดังกล่าวมาชำระหนี้ค่า

เดินทางนางพวงเพชร พยานโจทก์เบิกความฟังได้ว่า ในปีงบประมาณ ๒๕๒๙ ซึ่งจะมีการปิดบัญชีในเดือนกันยายน ๒๕๒๙ เงินค่าเดินทางในโครงการเดินทางเพื่อการศึกษาคณะครูสุภา รุ่น ๙ ขาดหายไปประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาทเศษ พยานจึงได้แจ้งให้นายดุสิตทราบเรื่อง นายดุสิต นางภาณีจันทน์วัฒนพงศ์ ซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายการเงินและพยานจึงนำเงินในโครงการรุ่นที่ ๑๐ มาใส่ให้เต็มเพื่อจะปิดบัญชีล่วงหน้าวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๒๙ เมื่อนำเงินมาใส่ดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าเงินค่าเดินทางยังขาดอยู่อีกประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท นางภาณีให้พยานไปยืมเช็คใครก็ได้มาใส่ให้เต็มยอดเงิน มิฉะนั้นทางงบประมาณจะไม่ยอมให้ผ่าน และจะเป็นการเสียหายมาก วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๒๙ ตอนเย็น นางถนิมประสงค์ศิลป์ ซึ่งทำงานอยู่ในสำนักงานเลขาธิการคณะครูสุภาด้วยกันและเป็นเพื่อนกับพยานได้มาที่ห้องทำงานพยาน พยานเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟัง นางถนิมแนะนำว่ามีเพื่อนรุ่นน้องคือจำเลยมีเช็คอยู่ไม่ทราบว่าจะยอมให้เช็คยืมมาหรือไม่ ในคืนวันที่ ๓๐ กันยายนดังกล่าว พยานจึงไปที่บ้านนางถนิมซึ่งอยู่ติดกับบ้านของจำเลยได้มีการพูดจากับจำเลยเพื่อขอยืมเช็คประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท จำเลยยอมให้ยืมโดยออกเช็คให้แต่ไม่ใช่เช็คพิพาทคดีนี้ วันรุ่งขึ้นนางพวงเพชรนำเช็ค ๒๐๐,๐๐๐ บาทดังกล่าวมาให้ทางสำนักงานปรากฏว่าเช็คฉบับนี้เรียกเก็บเงินได้ เพราะนายดุสิตให้พยานนำเงินโครงการรุ่นที่ ๑๐ มาให้พยานนำไปเข้าบัญชีของจำเลย เป็นเหตุให้เงินสดในโครงการรุ่นที่ ๑๐ หายไปอีก ๒๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งหมดในโครงการรุ่นที่ ๑๐ เงินคงหายไปประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท นายดุสิตจึงให้พยานไปยืมเช็คจากจำเลยมาอีกครั้งหนึ่ง จำเลยออกเช็คให้สี่ฉบับรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๐๗,๐๐๐ บาท โดยส่วนตัวพยานกับจำเลยไม่รู้จักกันต่อมา ปรากฏว่าเช็คทั้งสี่ฉบับเรียกเก็บเงินไม่ได้ ทางคณะครูสุภาได้ดำเนินคดีกับพยานในข้อหา ยักยอกตลอดจนนายดุสิตและนางสมศรีทิพย์บันเทิง ผู้ช่วยพยานก็ถูกดำเนินคดีด้วยเช่นกัน พยานและคนอื่นทราบจากจำเลยล่วงหน้าแล้วว่าเงินในบัญชีของจำเลยไม่มีในวันที่เช็คถึงกำหนด นายดุสิตพูดกับจำเลยด้วยว่า เช็คทั้งสี่ฉบับนำมาเพียงเป็น

ประกันเท่านั้น จะไม่มีการนำไปเข้าบัญชีเพื่อเรียกเก็บเงิน จากข้อเท็จจริงดังกล่าว เห็นได้ว่า จำเลยกับนางพวงเพชรไม่มีมูลหนี้ตามเช็คต่อกัน นางพวงเพชรขอยืมเช็ค จากจำเลยมาเพื่อนำเข้าบัญชีแทนเงินที่ขาดบัญชีโดยจะไม่นำเช็คไปเรียกเก็บเงิน จำเลยไม่ได้ออกเช็คเพื่อเจตนาชำระหนี้ ข้อเท็จจริงจึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยมีเจตนา กระทำความผิดฐานออกเช็คโดยเจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็คหรือโดยขณะที่ ออกไม่มีเงินอยู่ในบัญชีอันจะพึงให้ใช้เงินได้หรือออกเช็คให้ใช้เงินมีจำนวนสูงกว่า จำนวนเงินที่มีอยู่ในบัญชีอันจะพึงให้ใช้เงินได้ในขณะที่ออกเช็ค ตามฟ้องของโจทก์ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำเลยมานั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกา จำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น.

(มีพาศน์ ไปตระนันท์-เคียง บุญเพิ่ม-พินิจ ฉิมพาลี)

ศาลอาญา - นายจรูญ วงศ์นิติขจร

ศาลอุทธรณ์ - นายประคอง มากมิ่ง

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ